

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 노무자문 계약절차 준수 소홀

소 관 부 서 ■■■■처

조 치 부 서 ■■■■처(○○부, ●●●●부)

구 분 계약관리

내 용

■■■■처 ○○부, ○●부, ●●●●부는 인사, 보수, 복리후생, 노사관계 전반의 노무업무 컨설팅과 지속적인 자문 수행을 위해 노무법인과 노무자문 계약을 체결하여 매월 일정액의 대가를 지급하고 있다.

[표 1] ■■■■처 노무 자문계약 현황

부서명	노무법인	최종계약일	계약기간	계약금액(부가세 별도)
○○부	▲▲	'17.09.20.	'17.09.20.~	○○만원/월
●●●●부	◇◇	'06.08.10.	'06.08.10.~'07.08.11.	○○만원/월

「국가계약실무 편람」에 의하면 「국가재정법」 제3조(회계연도 독립의 원칙) 각 회계연도의 경비는 그 연도의 세입 또는 수입으로 충당하여야 한다는 원칙에 따라 계속비 사업을 제외하고는 한 번의 계약으로 다년간 효력을 유지시키는 계약을 체결할 수 없다.

그러나 ■■■■처 ○○부는 노무법인 ▲▲와 '17.09.20.에 노무 자문계약을 체결하면서 계약서에 “자문실적과 효과성 등을 판단하여 지속여부를 결정하며, 자문 종료 희망일 10일 전까지 ▲▲에 통보함으로써 종료 한다”로 기재하였으나 이후

자문실적 및 효과성 검증 없이 계약을 현재까지 자동 연장하였다.

또한 ■■■■처 ●●●●부는 노무법인 ◇◇과 '06.08.10.에 노무 자문계약을 체결하면서 [계약기간] 항에 “당사자 일방이 계약기간 만료 30일 전까지 서면으로 다른 의사표시를 하지 않는 한 같은 조건으로 1년간씩 자동 연장된다.”는 조항을 기재하여 계약을 현재까지 자동 연장하였다.

그 결과 노무 자문계약과 관련한 「국가재정법」의 (회계연도 독립의 원칙)을 위배하였고 계약서에 자동연장 문구를 기재하여 매년 계약을 자동 연장하는 것은 당사자 간 계약효력을 지속시켜주는 효과는 있을 수 있겠지만, 관계 법령의 규정을 위반한 계약담당자의 책임까지 면제되는 것은 아니며 계약의 공정성과 적정성에 문제의 소지가 있다. 또한 발주 계약 시 특수조건 및 지방서 등에 종합 평가 등을 통해 계약을 연장하는 것은 경쟁입찰 진행을 막아 「국가계약법」 취지에 반하는 것으로 계약분쟁의 소지가 있었다.

관계부서 의견

■■■■처 ○○부와 ●●●●부는 계약 체결된 노무법인이 회사 업무에 대한 이해도가 높고 효율적 자문 수행이 가능하며 자문료 인상 요구가 없었던 점을 고려하여 자동연장으로 계약을 유지하였으며, 향후 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■처장은 노무 자문 발주 계약서에 계약기간을 명확히 하시고 평가를 통해 계약갱신을 할 수 있다는 조항을 삭제하는 등 「국가계약법」과 「발주계약 규정」을 준수하여 업무를 처리하시기 바랍니다. (통보)